מדינת ישראל
משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

י"ז בטבת התשע"ו
29 בדצמבר 2015
שה. 2015-49238

לכבוד
<u>מנהלי הגופים המוסדיים</u>

א.ג.נ.,

הנדון: <u>חוזר העברת כספים בין קופות גמל - הבהרה</u>

סעיף 3(ו) לחוזר גופים מוסדיים 2015-9-1 שעניינו העברת כספים בין קופות גמל (להלן – "**החוזר**") קובע כי "הגוף המנהל של קופה מקבלת יעביר לגוף המנהל של הקופה המעבירה, בקובץ אלקטרוני לפי כתובתו, בקשה של עמית שהוא אישר, בצירוף צילום תעודת זהות של העמית או פרוטוקול זכויות חתימה, לעניין העברת כספים בין קופות גמל מרכזיות, בתוך עשרה ימים מהמועד הקובע...לבקשה תצורף הצהרה בטופס לפי הנוסח שבנספח ד' של עובד הגוף המנהל של הקופה המקבלת, המטפל בהעברות כספים, שבה יצוין המועד הקובע לגבי העמית העובר".

בנספח ה' לחוזר נקבעה, בין השאר, עילת דחייה לפיה "לא נשלח טופס הצהרת עובד מטפל (נספח ד') בהתאם למועד הקבוע בחוזר".

בסיפא של סעיף 3(ט) לחוזר נקבע כי לא יהיה ניתן להעביר מחדש בקשות העברה שבוטלו בהתאם לעילות הדחייה שנקבעו בנספח ה' לחוזר, ועל מנת לבצע העברת כספים ביחס לבקשות כאמור יש למלא טפסים חדשים.

מפניות שהועברו לאגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, עולה כי בקשות להעברת כספים של עמיתים פעילים מבוטלות על ידי קופות מעבירות כתוצאה מפער בין מועד הפקדת הכספים של מעסיק לקופת הגמל לבין מועד קבלת קובץ הדיווח על הפקדת תשלומים לקופת גמל ממעסיק. פער כאמור מביא לעיכוב בהליך שיוך הכספים לחשבון העמית בקופה וממילא לעיכוב בהעברת הבקשה מקופה מקבלת לקופה מעבירה ולעיתים לאי עמידה במועד הקבוע בהוראות החוזר.

לאור האמור נבהיר כי לעניין עילת דחייה זו בלבד, יראו את המועד הקובע כמועד שיוך הכספים לחשבון העמית בקופת הגמל.

בכבוד רב,
הראל שרעבי
סגן בכיר לממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון

העתק:
גב' דורית סלינגר - הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, משרד האוצר
מר חגי בנימין - מנהל מחלקת קופות גמל, משרד האוצר